

اتفاقية التطويرات المستقبلية والأعمال الإضافية

أولاً: نطاق الملحق

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي، ويُفسر ويُطبق مع أحكامه باعتباره وحدة قانونية واحدة، ويهدف هذا الملحق إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بطلب وتنفيذ أي أعمال أو خدمات أو تطويرات أو تعديلات إضافية يطلبها الطرف الأول بعد اعتماد المشروع أو أثناء تنفيذه متى كانت تلك الأعمال غير مشمولة بنطاق العمل الأصلي. ويُعتبر هذا الملحق تنظيمًا تفصيليًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (تعديل نطاق العمل وإجراءات التعديل) من العقد الأصلي، ويُعمل بأحكامه في الحدود التي ينظمها، دون الإخلال بأي من الأحكام الجوهرية الواردة بالعقد.

ثانيًا: نطاق الأعمال التي يجوز طلبها

يجوز للطرف الأول طلب أي أعمال إضافية أو تطويرات مستقبلية، ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر -:

- تطوير خصائص أو وظائف جديدة.
 - تعديل أو إعادة تصميم واجهات المستخدم.
 - إنشاء صفحات أو أقسام إضافية.
 - تطوير لوحة التحكم.
 - تطوير تطبيقات مرتبطة بالموقع.
 - إنشاء أو تعديل واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
 - التكامل مع أنظمة أو منصات أو خدمات خارجية.
 - إعادة هيكلة قواعد البيانات.
 - تحسين الأداء أو البنية التقنية.
 - تطوير أنظمة التقارير أو الإحصاءات.
 - أي أعمال أو خدمات تقنية أخرى يتفق عليها الطرفان.
- ولا تُعد هذه الأعمال جزءاً من نطاق العمل الأصلي، ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها إلا بعد اعتمادها وفقاً لأحكام هذا الملحق.

ثالثاً: تقديم طلب التطوير

إذا رغب الطرف الأول في تنفيذ أي تطوير أو تعديل أو إضافة، وجب عليه تقديم طلب كتابي إلى الطرف الثاني، يتضمن - كلما أمكن:-

- وصف التطوير المطلوب.
 - الغرض منه.
 - الأولوية المطلوبة للتنفيذ.
 - الموعد المطلوب للتسليم - إن وجد.
 - أي متطلبات أو بيانات أو ملفات أو مستندات لازمة لدراسة الطلب.
 - أي معلومات أخرى يرى الطرف الأول أهميتها.
- وللطرف الثاني طلب أي بيانات أو معلومات أو صلاحيات إضافية يرى ضرورتها لإجراء الدراسة الفنية، ولا تبدأ دراسة الطلب إلا بعد استكمال البيانات الجوهرية اللازمة لذلك.

رابعاً: دراسة طلب التطوير

يلتزم الطرف الثاني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مستوفياً البيانات اللازمة، بالرد على الطرف الأول بأحد الأمور الآتية:

- قبول دراسة الطلب.
 - طلب استكمال البيانات أو المتطلبات الفنية.
 - الاعتذار عن تنفيذ التطوير إذا تبين عدم إمكانية تنفيذه فنياً أو قانونياً أو تعاقدياً.
- ولا يُعد قبول دراسة الطلب موافقة على تنفيذ التطوير، وإنما يقتصر على بدء دراسة جدواه الفنية.

خامساً: الدراسة الفنية

إذا استلزم طلب التطوير إجراء دراسة فنية، يلتزم الطرف الثاني بإعداد دراسة تتناسب مع طبيعة الأعمال المطلوبة، ويجوز أن تتضمن - بحسب الأحوال -:

- مدى إمكانية تنفيذ التطوير.
- الحلول الفنية المقترحة.

- البدائل الممكنة للتنفيذ.
 - أثر التطوير على النظام القائم.
 - المتطلبات الفنية اللازمة.
 - مدى توافق التطوير مع البنية الحالية للمشروع.
 - المخاطر أو القيود الفنية المحتملة.
 - التقدير المبدئي لمدة التنفيذ.
 - التقدير المبدئي للتكلفة.
 - أي آثار أخرى قد تترتب على تنفيذ التطوير.
- ولا يُعد ما يرد في الدراسة الفنية التزامًا نهائيًا بالتنفيذ، وإنما يُستخدم كأساس لإعداد العرض الفني والمالي.

سادسًا: مقابل الدراسة الفنية

إذا كانت دراسة طلب التطوير تستلزم أعمالاً تحليلية أو تصميمية أو معمارية أو استشارية أو فنية تتجاوز الدراسة الأولية المعتادة، جاز للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بالموافقة المسبقة على سداد مقابل مستقل لإجراء تلك الدراسة. ويُحدد هذا المقابل قبل البدء في الدراسة، ولا يلتزم الطرف الثاني بالشروع فيها إلا بعد اعتماد الطرف الأول له. ويُعد مقابل الدراسة الفنية مستقلاً عن قيمة تنفيذ التطوير، ولا يُخصم من قيمة التنفيذ إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. ويستحق الطرف الثاني مقابل الدراسة بمجرد الانتهاء منها، سواء قرر الطرف الأول تنفيذ التطوير أو عدم المضي فيه.

سابعًا: نتائج الدراسة الفنية

بعد الانتهاء من الدراسة الفنية، يكون للطرف الثاني أن:

- يوصي بتنفيذ التطوير.
 - يقترح تنفيذه مع تعديلات أو بدائل فنية.
 - يوصي بتجزئة التطوير إلى مراحل مستقلة.
 - يوصي بعدم التنفيذ إذا تبين وجود مانع فني أو قانوني أو تعاقد.
- ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أي تطوير يثبت أن تنفيذه قد يؤدي إلى الإضرار بالمشروع أو الإخلال باستقراره أو أمنه أو توافقه التقني، أو إذا كان التنفيذ يتعارض مع القوانين أو حقوق الغير أو الالتزامات التعاقدية القائمة.

ثامناً: العرض الفني والمالي

إذا انتهى الطرف الثاني من الدراسة الفنية ورأى إمكانية تنفيذ التطوير، يلتزم بإعداد عرض فني ومالي مستقل يبين بصورة واضحة جميع العناصر الجوهرية المتعلقة بأعمال التطوير.

وبجوز أن يتضمن العرض - بحسب طبيعة الأعمال - ما يأتي:

- وصف الأعمال المطلوب تنفيذها.
 - نطاق التطوير.
 - حدود مسؤولية كل طرف.
 - مراحل التنفيذ.
 - الجدول الزمني المتوقع.
 - معايير قبول كل مرحلة.
 - المتطلبات الفنية اللازمة.
 - البيانات أو الملفات أو الصلاحيات التي يلتزم الطرف الأول بتوفيرها.
 - المقابل المالي.
 - طريقة السداد.
 - أي دفعات مقدمة أو مرحلية.
 - مدة الضمان - إن اختلفت عن العقد الأصلي.
 - المتطلبات الخاصة بالاستضافة أو التراخيص أو خدمات الغير - إن وجدت.
 - أي ملاحظات أو اشتراطات فنية يرى الطرف الثاني ضرورتها.
- ويُعد العرض الفني والمالي المرجع الأساسي في تحديد نطاق أعمال التطوير المطلوب تنفيذها، ولا يجوز تفسيره بما يجاوز ما ورد به صراحة.

تاسعاً: صلاحية العرض

يظل العرض الفني والمالي صالحاً لمدة (.....) يوماً من تاريخ إرساله إلى الطرف الأول، على ألا تتجاوز مدة الصلاحية ثلاثين (30) يوماً، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك. وإذا انقضت مدة صلاحية العرض دون اعتماده، اعتبر العرض منتهياً بقوة هذا الملحق، ويجوز للطرف الثاني إعادة دراسة الطلب أو تعديل الأسعار أو المدد أو الشروط وفقاً للظروف الفنية أو الاقتصادية السائدة وقت تقديم طلب جديد.

عاشراً: الأعمال المستعجلة

إذا طلب الطرف الأول تنفيذ أعمال التطوير على وجه الاستعجال أو خارج الجدول الزمني المعتاد للطرف الثاني، جاز للطرف الثاني قبول ذلك أو رفضه بحسب قدرته الفنية والتنظيمية. وفي حال قبول التنفيذ المستعجل، يجوز للطرف الثاني تضمين العرض الفني والمالي مقابلاً إضافياً نظير:

- أولوية التنفيذ.
 - إعادة جدولة الأعمال القائمة.
 - تخصيص موارد بشرية أو فنية إضافية.
 - العمل خارج ساعات العمل المعتادة.
 - أي تكاليف إضافية يقتضيها التنفيذ المستعجل.
- ولا يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المستعجلة إلا بعد اعتماد الطرف الأول للعرض المعدل وسداد أي دفعات مستحقة وفقاً له.

الحادي عشر: اعتماد أعمال التطوير

لا يصبح أي طلب تطوير ملزماً للطرفين إلا بعد اعتماده كتابةً أو إلكترونياً بالوسائل المعتمدة بالعقد الأصلي. ويجب أن يتضمن الاعتماد موافقة الطرف الأول على الأقل على:

- نطاق التطوير.
 - المقابل المالي.
 - مدة التنفيذ.
 - آلية السداد.
 - أي شروط خاصة واردة بالعرض.
- ولا يُعد بدء أي مناقشات أو اجتماعات أو تبادل مراسلات أو مستندات أو ملفات أو نماذج أولية موافقة على تنفيذ التطوير أو تعديلاً للعقد.

الثاني عشر: بدء مدة التنفيذ

تبدأ مدة تنفيذ أعمال التطوير من تاريخ تحقق جميع الشروط الآتية، أيها يتحقق أخيراً:

- اعتماد العرض الفني والمالي.
 - سداد الدفعة المستحقة - إن وجدت.
 - استلام البيانات أو الملفات أو الصلاحيات اللازمة للتنفيذ.
 - إزالة أي عائق فني أو إداري يمنع بدء التنفيذ.
- ولا يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن عدم تحقق أي من هذه الشروط. وإذا تأخر الطرف الأول في استكمال أي من الشروط السابقة لمدة تتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ اعتماد العرض، جاز للطرف الثاني اعتبار العرض منتهياً، ويكون له إعادة إصدار عرض جديد بالشروط والأسعار السارية وقتئذ، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك.

الثالث عشر: تنفيذ أعمال التطوير

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال التطوير وفقاً للعرض الفني والمالي المعتمد، وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها وطبيعة المشروع. ولا يلتزم بتنفيذ أي أعمال إضافية لم يتضمنها العرض، ولو كانت مرتبطة بالتطوير أو لازمة لاستكمالها من وجهة نظر الطرف الأول، إلا إذا تم اعتمادها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق.

الرابع عشر: تسليم أعمال التطوير

يتم تسليم أعمال التطوير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

وتكون معايير القبول الواردة بالعرض الفني والمالي المعتمد هي المرجع الأساسي لتحديد مدى مطابقة أعمال التطوير. ولا يجوز للطرف الأول رفض استلام أعمال التطوير بسبب طلبات أو إضافات أو خصائص لم تدخل ضمن نطاق التطوير المعتمد.

الخامس عشر: الضمان

تخضع أعمال التطوير لأحكام الضمان الواردة بالعقد الأصلي، وتبدأ مدة الضمان الخاصة بالتطوير من تاريخ اعتماده. ويقتصر الضمان على الأكواد والوظائف والخصائص التي تمت إضافتها أو تعديلها ضمن أعمال التطوير. ولا يمتد هذا الضمان إلى الوظائف أو المراحل السابقة بالمشروع إلا إذا ثبت فنيًا أن الخلل قد نشأ بصورة مباشرة نتيجة أعمال التطوير الجديدة. ولا يترتب على تنفيذ أي تطوير جديد تجديد مدة الضمان الخاصة بالأعمال أو المراحل السابقة، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

السادس عشر: تعليق تنفيذ أعمال التطوير

يجوز للطرف الثاني تعليق تنفيذ أعمال التطوير، كليًا أو جزئيًا، إذا أخل الطرف الأول بأي من الالتزامات اللازمة لاستمرار التنفيذ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- التأخر في سداد أي دفعة أو مبلغ مستحق.
 - عدم تقديم البيانات أو الملفات أو المحتوى أو الصلاحيات اللازمة.
 - التأخر في اعتماد مرحلة يتوقف عليها استمرار التنفيذ.
 - عدم تنفيذ أي التزام جوهرى يترتب على الإخلال به تعذر أو تأخير أعمال التطوير.
 - صدور تعليمات متعارضة أو متكررة من الطرف الأول تؤثر على سير التنفيذ دون حسمها.
- ويترتب على التعليق وقف جميع المدد التعاقدية الخاصة بأعمال التطوير طوال مدة استمرار سببه، وتمتد مدة التنفيذ بقدر مدة التعليق، دون أن يعد ذلك إخلالًا من الطرف الثاني. ولا يكون الطرف الثاني مسؤولاً عن أي أثار أو أضرار أو تأخير يترتب مباشرة على هذا التعليق متى كان سببه راجعًا إلى الطرف الأول. وإذا استمر سبب التعليق لمدة تجاوز المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة (إنهاء العقد وآثاره) من العقد الأصلي، جاز للطرف الثاني مباشرة الحقوق المقررة له بموجب تلك المادة، بما في ذلك إنهاء طلب التطوير أو إنهاء هذا الملحق أو اتخاذ أي إجراء آخر يجيزه العقد أو القانون.

السابع عشر: إلغاء طلب التطوير

يجوز للطرف الأول إلغاء طلب التطوير قبل بدء التنفيذ. أما إذا بدأ الطرف الثاني في الدراسة الفنية أو التنفيذ، فيلتزم الطرف الأول بسداد قيمة الأعمال التي تم إنجازها حتى تاريخ الإلغاء. ويتم احتساب تلك القيمة بحسب الأحوال وفقًا لما يأتي:

- عدد ساعات العمل الفعلية المنجزة.
 - أو نسبة الإنجاز من المرحلة محل التنفيذ.
 - أو قيمة المرحلة المنجزة.
 - أو أجور الساعة أو الآلية المالية المتفق عليها.
 - أو أي وسيلة تقييم أخرى سبق اعتمادها كتابةً بين الطرفين.
- ولا يترتب على إلغاء الطلب أي التزام على الطرف الثاني باستكمال الأعمال التي لم يبدأ تنفيذها.

الثامن عشر: حقوق الملكية الفكرية

تخضع جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال التطوير لأحكام المادة الثالثة عشرة من العقد الأصلي. ولا يترتب على تنفيذ أي تطوير انتقال أي حق من حقوق الملكية الفكرية أو الشفرة المصدرية أو الملفات الفنية أو قواعد البيانات أو المستندات إلا في الحدود ووفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد الأصلي أو العرض الفني والمالي المعتمد.

التاسع عشر: الدعم الفني والصيانة

لا يشمل هذا الملحق تقديم خدمات الصيانة أو الدعم الفني المستمر بعد اعتماد أعمال التطوير، ما لم يكن الطرفان مرتبطين بملحق صيانة مستقل أو يتفقًا كتابةً على غير ذلك. وتظل أعمال الضمان الخاصة بالتطوير خاضعة لأحكام العقد الأصلي، ولا يترتب على هذا الملحق إنشاء أي التزام مستقل بتقديم خدمات الدعم أو الصيانة بعد انتهاء الضمان.

العشرون: انتهاء الملحق

ينتهي هذا الملحق في أي من الحالات الآتية:
1. الانتهاء من جميع أعمال التطوير المعتمدة واعتمادها.

2. انتهاء أو فسخ العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على استمرار هذا الملحق بصورة مستقلة.
3. اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
4. إنهاؤه وفقاً لأي حكم من أحكام العقد الأصلي أو القانون.

الحادي والعشرون: الأعمال القائمة عند انتهاء الملحق

إذا انتهى هذا الملحق وكانت هناك أعمال تطوير أو مراحل تنفيذ أو ملاحظات سبق اعتمادها قبل تاريخ انتهائه وما زالت قيد التنفيذ، يلتزم الطرف الثاني باستكمالها وفقاً لأحكام هذا الملحق والعقد الأصلي، ما لم يكن توقف التنفيذ راجعاً إلى سبب منسوب للطرف الأول. ويقتصر هذا الالتزام على الأعمال التي بدأ تنفيذها فعلياً قبل انتهاء الملحق، ولا يمتد إلى أي طلبات تطوير جديدة تقدم بعد انتهائه.

الثاني والعشرون: أثر انتهاء الملحق

- لا يؤثر انتهاء هذا الملحق على:
- الحقوق المالية المستحقة لأي من الطرفين.
 - الأعمال أو المراحل التي سبق اعتمادها.
 - حقوق الملكية الفكرية.
 - الالتزامات المتعلقة بالسرية.
 - الضمان بالنسبة للأعمال التي تم اعتمادها.
 - أي التزامات بطبيعتها تستمر بعد انتهاء العقد أو هذا الملحق.

الثالث والعشرون: العلاقة بالعقد الأصلي

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من العقد الأصلي، وتسري عليه جميع أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وفي حال وجود تعارض بين أي حكم من أحكام هذا الملحق وأحكام العقد الأصلي، تكون الأولوية لأحكام العقد الأصلي، ولا يُعتمد بأي حكم مخالف لها، إلا إذا كان النص الوارد في هذا الملحق ينظم إجراءً تنفيذياً أو تنظيمياً خاصاً بطلبات التطوير المستقبلية دون المساس بالحقوق أو الالتزامات الجوهرية أو الأحكام العامة المنصوص عليها في العقد الأصلي. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الملحق على نحو يؤدي إلى تعديل أو إلغاء أو الانتقاص من الأحكام الجوهرية الواردة في العقد الأصلي، إلا بموجب اتفاق كتابي صريح وموقع من الطرفين.

الرابع والعشرون: التوقيعات

أعد هذا الملحق من (....) نسخة أصلية أو إلكترونية متطابقة، ويحتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها، وتكون له ذات الحجية القانونية المقررة للعقد الأصلي. ويُعد توقيع الطرفين على هذا الملحق إقراراً منهما بالاطلاع على جميع أحكامه وفهمها وقبولها، كما يُعد اعتماداً لجميع العروض الفنية والمالية أو المستندات أو النماذج المشار إليها فيه متى كانت موقعة أو معتمدة وفقاً لأحكام العقد.

الطرف الأول (العميل / مالك المشروع)	الطرف الثاني (مقدم الخدمة / المطور)
الاسم:	الاسم:
الصفة :	الصفة :
التوقيع:	التوقيع:
البصمة:	البصمة :